



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

ORDEN MAE/598/2026, de 25 de junio, por la que se declara la prevalencia de las obras de «Ensanche y refuerzo del firme de la DSA-342. Cabrillas a El Casarito por El Maíllo. Tramo: Puebla de Yeltes a El Maíllo (intersección con SA-220)», sobre la utilidad pública de terrenos del monte «Dehesa Boyal» n.º 24 del catálogo de la provincia de Salamanca, propiedad del Ayuntamiento de El Maíllo y sito en su término municipal, excluyendo tales terrenos del citado catálogo.

Examinado el expediente n.º SA-PR-0092/26 (SA/MUP24/2026/01) instruido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca con motivo de la solicitud formulada por la Excm. Diputación Provincial de Salamanca, del cual son los siguientes sus:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 12 de enero de 2023 el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca emite informe relativo a las Afecciones al Medio Natural del Proyecto «Ensanche y refuerzo del firme de la DSA-342. Cabrillas a El Casarito por El Maíllo. Tramo: Puebla de Yeltes a El Maíllo (intersección con SA-220)». En el mismo, al afectar al monte de Utilidad Pública n.º 24, se incluía la necesidad de tramitar el correspondiente expediente de prevalencia entre utilidades públicas, de acuerdo a lo indicado en el artículo 21 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.

Segundo. Con fecha 8 de enero de 2026, la Excm. Diputación Provincial de Salamanca, solicita al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca el inicio de expediente de prevalencia de utilidad pública de las obras descritas, incluidas en el Plan Provincial de Carreteras 2025-26. Dicha solicitud adjunta un informe técnico fechado el 5 de enero de 2026 en el cual se justifica la necesidad de la obra para mejorar la seguridad vial, detallando las deficiencias actuales de la carretera, tales como el mal estado del firme, anchura reducida, bermas irregulares y señalización deficiente.

Tercero. Con fecha 22 de mayo de 2026, el Área de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y de Gestión Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, una vez examinado el proyecto remitido y comprobado que las obras cuentan con una implícita declaración de utilidad pública contemplada en la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León, propone mediante su informe declarar la prevalencia de esta última sobre la del monte afectado. La superficie afectada, según el proyecto de obras de la carretera, se refiere, exclusivamente a dos franjas de expropiación a ambos lados de actual carretera con una superficie total de 1,5519 ha. No obstante lo anterior, a los efectos de dar coherencia a la definición del monte no sólo sobre el terreno sino administrativamente, se hace necesario excluir del mismo, además, la superficie actualmente afectada por la carretera (1,5054 ha), por lo que la superficie total a excluir del MUP asciende a 3,0573 ha. Se detalla que, en cualquier caso, la superficie total real

del monte de U.P. definida por un levantamiento con GPS submétrico del amojonamiento del mismo sobre el terreno es de 205,4235 ha, siendo ésta última la superficie que se ha utilizado como base para la tramitación del expediente por ser la que se ajusta a la realidad física del monte en lugar de la oficialmente aprobada.

Cuarto. En el B.O.C. y L. n.º 75, página 133, de fecha 21 de abril de 2026, el expediente se somete a información pública y se concede un plazo de un mes a contar desde el siguiente a su publicación para la formulación de alegaciones, sugerencias o cualquier otro documento a cualquier interesado y, en su caso, consulta del expediente en las oficinas del Servicio Territorial.

Quinto. Con fecha 21 de abril de 2026 y de acuerdo con lo preceptuado en el apartado 4 del artículo 12 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, el Servicio Territorial de Medio Ambiente remite el texto del anuncio y la memoria justificativa a la entidad propietaria del Monte (Ayuntamiento de El Maíllo), a los efectos de la formulación de las alegaciones que estimasen oportunas por un plazo de 10 días hábiles y para su exposición en su tablón de anuncios por el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L.).

Sexto. Con fecha 21 de abril de 2026 se concede trámite de audiencia a la Excm. Diputación Provincial de Salamanca por el mismo plazo de 10 días.

Séptimo. Con 21 de mayo de 2026 el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca emite un certificado donde acredita la ausencia de alegaciones a la prevalencia propuesta en todos los trámites anteriores llevados a efecto, y con fechas 21 y 22 de mayo de 2026 se firma el Informe-Propuesta favorable a la prevalencia del interés general del proyecto de las obras.

Octavo. Con fecha de registro de salida 22 de mayo de 2026, el Servicio Territorial remite el expediente completo a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, a los efectos de su tramitación.

Noveno. Con fecha 11 de junio de 2026 la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal emite la correspondiente propuesta de Orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La resolución de este procedimiento es competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.4 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, así como, Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías.

Segundo. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, establece en su artículo 18.4 que cuando un monte catalogado se halle afectado por expediente del cual pueda derivarse otra declaración de demanialidad distinta de la forestal, a excepción de los declarados como de interés general por el Estado, y sin perjuicio de lo que, en su caso, disponga la declaración de impacto ambiental, las Administraciones competentes buscarán cauces de cooperación al objeto de determinar cuál de tales declaraciones debe prevalecer.

En este sentido, el Reglamento de Montes en sus artículos 45 y 46 dispone que los montes incluidos en el Catálogo podrán ser objeto de expropiación para obras y trabajos cuyo interés general prevalezca sobre la utilidad pública del afectado por ésta, una vez resuelto el preceptivo expediente de prevalencia entre utilidades públicas, tal y como se establece en los artículos 47 y siguientes de la misma norma.

Por su parte, la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León también prevé, en su artículo 19.1, apartado c), la exclusión de una parte de un monte catalogado por razones de utilidad pública o de interés social o general que prevalezcan sobre la suya propia.

De acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la aprobación de los proyectos relativos a carreteras regionales y provinciales incluidas en un catálogo aprobado implicará la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia a los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbre.

Por todo lo expuesto, Vistos la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, el Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero, la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, así como la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones vigentes de general aplicación, esta Consejería de Medio Ambiente y Energía, de conformidad con la propuesta de Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal,

RESUELVE

1) Declarar prevalente la utilidad pública de las obras de «Ensanche y refuerzo del firme de la DSA-342. Cabrillas a El Casarito por El Maíllo. Tramo: Puebla de Yeltes a El Maíllo (intersección con SA-220)», sobre la forestal en 1,5519 hectáreas del monte «Dehesa Boyal» n.º 24 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Salamanca, perteneciente al ayuntamiento de El Maíllo y situado en su término municipal.

2) Excluir del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Salamanca los terrenos afectados por las obras y, además, la superficie actualmente afectada por la carretera, por lo que la superficie total a excluir del MUP asciende a 3,0573 ha.

3) Modificar, como consecuencia de la prevalencia que se apruebe y de la corrección de superficie en base a un levantamiento topográfico de precisión submétrica, los datos con que figura el Monte afectado en el Catálogo del modo siguiente:

- Superficie Pública Forestal: 202,3662 ha.
- Superficie Pública No Forestal (Otras administraciones): 3,0573 ha.
- Enclavados: Ninguno.
- Superficie Total: 205,4235 ha.

4) En el caso que hubiesen transcurrido dos años desde la notificación de la Orden que se apruebe y no se hubiese llevado a cabo el proyecto que justificó la declaración de prevalencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ésta quedará sin efecto.

5) Dar traslado de la orden que se dicte a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o su notificación a los interesados, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa o, en su caso, potestativamente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o su notificación a los interesados.

Valladolid, 25 de junio de 2026.

*La Consejera de Medio Ambiente
y Energía,*

Fdo.: MARÍA GONZÁLEZ CORRAL